

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6952/2543

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นาย เสมอ มีผลกิจ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 83

ป.วิ.อ. มาตรา 192

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502

มาตรา 8

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองซึ่งมีหน้าที่จัดการและดูแลทรัพย์สินของสถานธนาถุเคราะห์ได้ร่วมกันใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริต จำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธข้อเท็จจริงในทางพิจารณาปรากฏว่า จำเลยที่ 1 ทำหน้าที่จัดการดูแลทรัพย์สินที่รับจำนำไว้ และมีหน้าที่นำทรัพย์สินมาให้ผู้จำนำไถ่คืน ส่วนจำเลยที่ 2 ทำหน้าที่ผู้จัดการมีหน้าที่รับจำนำและมีหน้าที่ให้การไถ่ถอนทรัพย์สินแก่ประชาชนที่นำทรัพย์สินไปจำนำ ผู้จำนำจะต้องนำทรัพย์สินที่จะจำนำมายื่นให้จำเลยที่ 2 ตรวจสอบสภาพทรัพย์สินและตีราคา แล้วจำเลยที่ 2 จะเขียนข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินรวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ แล้วส่งให้พนักงานข้อมูลพิมพ์ตัวจำนำอันเป็นการยืนยันว่าการตรวจสอบสภาพและตีราคาทรัพย์สินจำนำ เป็นหน้าที่โดยตรงของจำเลยที่ 2 ทั้งหลังจากทราบเหตุคดีนี้แล้ว คณะกรรมการสอบสวนได้ทำรายงานสรุปว่าจำเลยที่ 2 กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีทุจริตต่อหน้าที่ โดยร่วมกระทำความผิดกับจำเลยที่ 1 ซึ่งจำเลยที่ 2 นำสืบปฏิเสธว่า จำเลยที่ 1 กระทำความผิดคนเดียวโดยจำเลยที่ 2 อ้างข้อเท็จจริงต่าง ๆ เป็นข้อต่อสู้คดีได้โดยถูกต้อง ดังนั้นข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในการพิจารณาจึงไม่

แตกต่างกับข้อเท็จจริงดังที่กล่าวในฟ้องในข้อสาระสำคัญ และจำเลยที่ 2 จึงมิได้หลง
ต่อสู้อย่างดี

โจทก์ฟ้องว่า สถานธนาคราะห์เป็นหน่วยงานของกรมประชาสงเคราะห์
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมดำเนินการเกี่ยวกับการรับจำนำทรัพย์สินจากผู้
ที่นำมาจำนำ จำเลยที่ 1 เป็นพนักงานเก็บรักษาของสถานธนาคราะห์ 4 มีหน้าที่
จัดการดูแลทรัพย์สินที่รับจำนำจากผู้ที่มาจำนำจำเลยที่ 2 เป็นผู้จัดการสถานธนาคราะห์
4 มีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับรับจำนำทรัพย์สินและดูแลรักษาทรัพย์สินของ
สถานธนาคราะห์ 4 เมื่อระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2539 เวลากลางวัน ถึงวันที่ 30
กันยายน 2539 เวลากลางวัน จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันกระทำผิดกฎหมายหลาย
กรรมต่างกันกล่าวคือ จำเลยทั้งสองซึ่งมีหน้าที่จัดการและดูแลทรัพย์สินของสถานธนาคราะห์
4 ร่วมกันใช้อำนาจหน้าที่ โดยทุจริตนำตัวจำนำของสถานธนาคราะห์ 4
มากรอกข้อความว่า มีผู้นำสร้อยคอหรือสร้อยข้อมือทองคำชนิดต่าง ๆ กัน มาจำนำ
ในราคาต่าง ๆ กัน แล้วจำเลยทั้งสองรับเงินตามตัวจำนำดังกล่าวไปเป็นประโยชน์
ส่วนตนหรือผู้อื่นโดยทุจริต ซึ่งความจริงแล้วไม่มีทรัพย์สินที่นำมาจำนำและบุคคลที่
มีชื่อดังกล่าวมิได้นำทรัพย์สินมาจำนำและมีได้รับเงินที่จำนำแต่อย่างใดโดยกระทำ
ครั้งละหลายรายการรวม 56 ครั้ง คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,477,100 บาท การกระทำ
ของจำเลยทั้งสองดังกล่าวทำให้สถานธนาคราะห์ สำนักงานธนาคราะห์ กรม
ประชาสงเคราะห์ ได้รับความเสียหายคิดเป็นเงินจำนวนดังกล่าว ขอให้ลงโทษตามพ
รราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
2502 มาตรา 3, 8 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91

จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ จำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 8 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ให้จำคุกกระทงละคนละ 5 ปีสำหรับจำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 กระทงละ 2 ปี 6 เดือน การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันรวม 56 กรรม ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป แต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วคงให้จำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 20 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91(2)

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยที่ 2 เพียงว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏในทางพิจารณาต่างกับฟ้องในข้อสาระสำคัญ และทำให้จำเลยที่ 2 หลงต่อสู้หรือไม่ ปัญหานี้จำเลยที่ 2 ฎีกาว่าตามข้อเท็จจริงในทางพิจารณา จำเลยที่ 1 และที่ 2 มิได้เป็นผู้ออกตัว แต่ความจริงมีพนักงานอื่นเป็นผู้พิมพ์ตัว และมีพนักงานจ่ายเงินอีกต่างหาก และทุกครั้งที่มีการจำนำก็ต้องมีตัวทรัพย์สินจำนำ ข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นสาระสำคัญและจำเลยที่ 2 หลงต่อสู้ นั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงในทางพิจารณาปรากฏว่า จำเลยที่ 1 ทำหน้าที่จัดการดูแลทรัพย์สินที่รับจำนำไว้ และมีหน้าที่นำทรัพย์สินมาให้ผู้จำนำไถ่คืนโดยเป็นพนักงานประจำสถานธนาณุเคราะห์ 4 ส่วนจำเลยที่ 2 ทำหน้าที่ผู้จัดการสถานธนาณุเคราะห์ดังกล่าว มีหน้าที่รับจำนำและมีหน้าที่ให้การไถ่ถอนทรัพย์สินแก่ประชาชนที่นำทรัพย์สินไปจำนำด้วย ส่วนวิธีการจำนำนั้น

ผู้จำหน่ายจะต้องนำทรัพย์สินที่จะจำหน่ายยื่นให้แก่ผู้จัดการคือจำเลยที่ 2 เพื่อตรวจสอบสภาพทรัพย์สินและตีราคา เมื่อตรวจสอบสภาพแล้วผู้จัดการคือจำเลยที่ 2 จะเขียนข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินรวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ แล้วส่งให้พนักงานข้อมูลพิมพ์ตัวจำหน่าย โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรูปพรรณของทรัพย์สินที่จำหน่าย ราคาจำหน่ายและที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จำหน่าย อันเป็นการยืนยันว่าการตรวจสอบสภาพและตีราคาทรัพย์สินจำหน่าย เป็นหน้าที่โดยตรงของจำเลยที่ 2 ทั้งหลังจากทราบเหตุคดีนี้แล้ว คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขึ้น ซึ่งเมื่อคณะกรรมการดังกล่าวสอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จแล้ว ได้ทำรายงานสรุปว่าจำเลยที่ 2 กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงกรณีทุจริตต่อหน้าที่ โดยร่วมกระทำความผิดกับจำเลยที่ 1 ตามเอกสารหมาย จ.317ซึ่งจำเลยที่ 2 นำสืบปฏิเสธว่า จำเลยที่ 1 กระทำความผิดตามคำฟ้องคนเดียว จำเลยที่ 2 ไม่ได้ร่วมกระทำด้วย เพราะต้องไปตรวจสอบคุณภาพและราคาทรัพย์สินของสถานธนานุเคราะห์ต่าง ๆ จำเลยที่ 2 ป่วย ไปทำงานที่สถานธนานุเคราะห์เพียงสัปดาห์ละ 1 ถึง 2 วัน จำเลยที่ 2 ทำงานตามระเบียบทุกอย่างไม่ได้ร่วมกระทำความผิดกับจำเลยที่ 1 เห็นว่า ตามทางนำสืบของจำเลยที่ 2 นั้น จำเลยที่ 2 ได้นำสืบโดยอ้างข้อเท็จจริงต่าง ๆ เป็นข้อต่อสู้คดีได้โดยถูกต้อง ดังนั้นข้อเท็จจริงที่ปรากฏในทางพิจารณา จึงหาต่างกับฟ้องในข้อสาระสำคัญ และจำเลยที่ 2 หาได้ลงต่อสู้คดีดังที่จำเลยที่ 2 ฎีกาแต่อย่างใดไม่

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ ขพานนท์-สุเมธ ตังคจิวงกูร-ชวลิต ยอดเนร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ